



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 3010-2025/PS2

RESOLUCIÓN FINAL N° 0563-2026/CC1

PROCEDENCIA : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2 (OPS)
DENUNCIANTE : DANIEL EDUARDO SOBERON MOSCOSO (SEÑOR SOBERON)
DENUNCIADO : BANCO PICHINCHA S.A.A. (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
NULIDAD PARCIAL
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

Lima, 23 de febrero de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escritos del 12 y 19 de setiembre de 2025 el señor Soberon denunció al Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor¹ (en adelante, Código).
2. Mediante Resolución Final N° 2578-2025/PS2 del 4 de noviembre de 2025, el OPS resolvió lo siguiente:
 - (i) Declarar infundada la denuncia por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 001*****056 del denunciante, pues pese a que no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, se verificó la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad administrativa constituida por la imprudencia del propio consumidor afectado.
 - (ii) Declarar infundada la denuncia por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, por la atención inadecuada del reclamo N° CAS-261590- H4K6B2 de fecha 5 de setiembre de 2025, en tanto se acreditó la atención adecuada del mismo.
3. El 15 de noviembre de 2025, el señor Soberon apeló la Resolución Final N° 2578-2025/PS2, señalando lo siguiente:
 - (i) El robo de su celular habría ocurrido aproximadamente a las 16:20 horas, lo que se encontraría corroborado con la denuncia policial y registros de cámaras de seguridad, y que actuó de manera inmediata y diligente bloqueando sus cuentas en las entidades donde tenía mayores fondos, siguiendo un orden razonable según el nivel de riesgo económico. La atención presencial del Banco implica tiempos de espera inevitables, por lo que no puede atribírsele negligencia.
 - (ii) Respecto a que la operación cuestionada habría sido válidamente autorizada por el uso de usuario, clave y token, ya no tenía posesión de su celular al momento de la transacción y la entidad financiera no presentó prueba técnica idónea que acredite

1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de septiembre de 2010, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 3010-2025/PS2

su intervención directa, tales como registros de IP, IMEI, geolocalización, huella digital o logs de dispositivo.

- (iii) Correspondía al Banco demostrar de manera fehaciente que fue el propio denunciante quien autorizó las operaciones, dicha acreditación no se produjo, por lo que no resultaría válido presumir su consentimiento únicamente por el uso de credenciales.
 - (iv) Bajo el mismo contexto, el Banco Internacional del Perú S.A. – Interbank habría devuelto la suma de S/ 20 390,00 tras reconocer el carácter fraudulento de las operaciones, por lo que, no resultaría coherente que, frente a un mismo evento delictivo —robo del celular, acceso ilícito y uso no autorizado de la aplicación—, el Banco niegue la devolución.
 - (v) Asimismo, el Banco de Crédito del Perú S.A. - BCP habría devuelto S/ 12 000,00 sustraídos el mismo día del robo, bajo idéntico patrón de fraude, lo que evidenciaría que el hecho delictivo existió y afectó a diversas entidades financieras.
4. Mediante Resolución N° 1 del 7 de enero de 2026, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) puso en conocimiento del Banco el recurso de apelación interpuesto por el señor Soberon.
5. El 20 de enero de 2026, el Banco presentó un escrito absolviendo el recurso de apelación, señalando lo siguiente:
- (i) El producto materia de denuncia fue contratado el 4 de julio de 2025. En relación a la operación cuestionada, el informe tecnológico acreditaría la realización válida de la operación materia de controversia.
 - (ii) Asimismo, no existiría obligación de contar con registros de geolocalización o dirección IP como requisito indispensable para validar una operación financiera, por lo que la ausencia de dichos datos no desvirtúa la legitimidad de la transacción.
 - (iii) Respecto al reconocimiento de fraude por parte de otros Bancos, ello no constituye prueba directa que genere responsabilidad para su representada.
6. Por escrito del 2 de febrero de 2026, el Banco presentó el informe tecnológico de la operación cuestionada.

ANÁLISIS

Sobre la nulidad de la Resolución Final N° 2578-2025/PS2

7. La nulidad de los actos administrativos constituye una herramienta jurídica por medio de la cual se corrigen imperfecciones no subsanables en el procedimiento; por ejemplo, cuando existen actos contrarios a la Constitución o a las leyes y al debido procedimiento. En ese sentido, en atención al denominado *principio de trascendencia*, se requiere sancionar con nulidad aquellos actos administrativos que causan un grave perjuicio al procedimiento o a los derechos de los administrados.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 3010-2025/PS2

8. Al respecto, el artículo 10° del Texto Único Ordenado de Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece los supuestos en que podrá considerarse un acto administrativo como nulo², encontrándose, entre ellos, el defecto u omisión de sus requisitos de validez.
9. El artículo 3° del TUO de la LPAG³, establece como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos su objeto; que, según el numeral 5.4 del artículo 5 del mismo cuerpo normativo, debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados⁴.
10. Asimismo, el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG⁵ señala los principios que guían todo procedimiento administrativo. De este modo, recoge el *principio del debido procedimiento*; por el cual, los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento, que comprende, entre otros, el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho⁶.

2 **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.**

Artículo 10.- Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

(...)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.

3 **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos: (...)

1. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

4 **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 5°.- Objeto o contenido del acto administrativo

(...)

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes.

5 **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.**

Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo

(...)

1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

6 **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.**

Principios del procedimiento administrativo. -

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)



11. Además, el Tribunal Constitucional⁷ por jurisprudencia estableció los parámetros que delimitan el derecho a la motivación de las resoluciones mediante una narración coherente, fáctica y jurídicamente sustentada con la fundamentación debida, en mérito a las pretensiones de las partes. En tal sentido, el *principio de motivación de las resoluciones* constituye una garantía para el administrado, pues le permite conocer las razones de la decisión tomada por la administración y, sobre la base de ello, ejercer su derecho de defensa. Solo una resolución debidamente motivada permite al administrado conocer los argumentos y hechos que fueron tomados en cuenta, y conociendo los mismos podrá ejercer su derecho de defensa.
12. Esta garantía constitucional comprende no sólo las facultades de invocar pretensiones o formular alegaciones, de presentar pruebas que las sustenten y de contradecir las pretensiones o alegaciones planteadas por la otra parte, sino que implica el deber de la autoridad de tener en cuenta y valorar las alegaciones y pruebas de cada una de las partes, así como de actuar los medios probatorios que resultan pertinentes para sustentar su pronunciamiento. De esto, se deriva el deber de congruencia entre lo pedido y alegado por las partes, y lo resuelto por el juzgador⁸.

- a. **Principio del debido procedimiento.** - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

7

Expediente N° 3943-2006-PA/TC:

"(...) el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en los siguientes supuestos:

- a) *Inexistencia de motivación o motivación aparente.*
- b) *Falta de motivación interna del razonamiento*, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
- c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.
- d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.
- e) *La motivación sustancialmente incongruente.* El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)."

8

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.

Artículo 198°.- Contenido de la resolución

(...)



13. Por su parte, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, regula el *principio de congruencia procesal* en el artículo VII del Título Preliminar y en el artículo 122⁹; tal principio impone la obligación del juzgador de fallar según lo alegado. Por tanto, la autoridad, al fallar, debe pronunciarse únicamente sobre las pretensiones de las partes, no pudiendo resolver más allá de lo demandado, ni sobre punto o pretensión no planteada, tampoco omitir lo expresamente pretendido¹⁰.
14. En atención a ello, la Autoridad Administrativa para analizar los hechos denunciados, se encuentra obligada a aplicar la normativa vigente para la resolución de cada caso en concreto, a fin de emitir un pronunciamiento debidamente motivado sobre los hechos denunciados. Así, el órgano resolutorio debe aplicar las disposiciones normativas vigentes a la fecha de la ocurrencia de los hechos cuestionados.
15. En esa línea, los consumidores tienen el derecho de recibir una resolución motivada, ello en virtud de que la Autoridad Administrativa debe garantizar la protección de los derechos e intereses económicos; por tanto, la manifestación concreta de dicha obligación se materializa con la emisión de normas que aseguren la realización de operaciones seguras mediante mecanismos de seguridad a través de los canales ofrecidos por las empresas del sistema financiero.
16. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas)¹¹ establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las

198.2 En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

9 **TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS.**

Título Preliminar Artículo VII

Juez y Derecho. - El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

Artículo 122.- Contenido y suscripción de las resoluciones

Las resoluciones judiciales contienen:

(...)

3. La relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho;

4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos.

- 10 Al respecto, Juan Monroy Gálvez comenta lo siguiente: “Siendo el juez la persona encargada de declarar el derecho que corresponda al caso concreto, y pese a que las normas que regulan el trámite que lo conducirá a producir dicha declaración son de naturaleza pública, el derecho que declara - nos referimos al contenido de su declaración - es de naturaleza privada, en consecuencia, les pertenece a las partes. Por tal razón el juez civil no tiene facultad para afectar la declaración de voluntad del pretensor (demandante) y concederle más allá de lo que éste ha pretendido en su demanda. Sin embargo, este impedimento no se presenta cuando el juez otorga menos de lo demandado, dado que tal declaración se habrá expedido cuando, por ejemplo, el juez estime que el demandante no probó todos los extremos de su pretensión”. MONROY GÁLVEZ, Juan, *Introducción al Proceso Civil*. Tomo I. Bogotá: Editorial Temis S.A., 1996. Págs. 90-91.

11 **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso



entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las Tarjetas de Crédito o Débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).

17. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento de Ciberseguridad, cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales¹², así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.
18. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 2286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas (en adelante, Resolución N° 2286-2024) y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
19. En ese sentido, la norma tiene dos (2) características: a) un carácter subjetivo, referido a las partes obligadas a cumplir con las disposiciones de la referida normativa

de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

¹²

RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.

Artículo 17.- Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

- a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
 - b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
 - c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
 - d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
 - e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.
- (...)



pertenecientes al régimen general y simplificado; y, b) un carácter objetivo, que establece la vigencia y los supuestos objeto de regulación. Así, se observa que la Resolución N° 2286-2024 entró en vigor el 29 de junio de 2024; sin embargo, algunas disposiciones entraron en vigencia de manera posterior.

20. En efecto, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, los cuales deben ser aplicados desde el 1 de julio de 2025.
21. En ese orden de ideas, resulta necesario señalar lo expuesto por la Resolución N° 2286-2024 referido a las medidas de seguridad en las operaciones.
22. Así pues, el artículo primero de dicha disposición legal establece incorporar el numeral 7 en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas¹³, mediante el cual se exige que el proceso de autenticación del usuario para efectuar las operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad - mediante factores categorizado del literal j) artículo 2° del dicho reglamento y con las recomendaciones técnicas de los estándares EMV-, según el tipo de operación que se trate:
 - i) El numeral 7.1, para operaciones con tarjeta presente, indica que se requieren de dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta y su representación digital y el segundo factor puede ser una clave secreta PIN u otro que establezca la SBS.
 - ii) El numeral 7.2, para operaciones con tarjeta no presente, se requieren dos factores donde el primero sean los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta y el segundo factor, puede ser un código de verificación

13

RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024, Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos
Artículo Primero: Modificar el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, conforme se indica a continuación:

(...)

Artículo 16°.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el(*) NOTA SPIJ Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.



- dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de excepción del artículo 20° del Reglamento de Ciberseguridad.
- iii) El numeral 7.3., para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en la tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.
 - iv) El numeral 7.4, para el control ante ataques de hombre en el medio, requerido en el literal b) del artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, se debe adoptar de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.
 - v) El numeral 7.5, para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.
23. Asimismo, mediante el artículo séptimo de la Resolución N° 2286-2024 se estableció los plazos de adecuación a dichas modificaciones, para lo cual se estableció lo siguiente:

Cuadro N° 2: aplicación de la Resolución N° 2286-2024

TIPO	VIGENCIA DESDE	APLICACIÓN
Operación con tarjeta de débito presente	29/06/2024	Numeral 7.1. del artículo 16°
Operación con tarjeta de crédito presente	01/01/2025	- Tarjetas emitidas desde 01/07/2025 aplica el numeral 7.1 del artículo 16° - Tarjetas emitidas antes del 01/07/2025 a partir de su renovación aplica el numeral 7.1 del artículo 16°
Operación con tarjeta de crédito o débito no presente	01/07/2025	Numeral 7.1 y 7.2 del artículo 16°
Operación con billeteras móviles de terceros basados en tokenización de tarjetas	01/07/2025	Numeral 7.3 del artículo 16°
Operación con tarjeta de crédito adicional en la modalidad de tarjeta no presente	01/07/2025	Numeral 7.1, 7.2 y 7.3 del artículo 16°

24. En virtud a lo expuesto, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 2286-2024, se estableció un plazo de adecuación para las operaciones según su tipo – con tarjeta presente, tarjeta no presente, billeteras digitales, entre otros-, esto quiere decir que, la norma exige a las entidades financieras que para el proceso de autenticación para efectuar operación con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad según el tipo de operación del que se trate.



25. En ese contexto, resulta fundamental que el órgano resolutorio analice los alcances de lo establecido en la Resolución N° 2286-2024; asimismo, efectuar los requerimientos de información necesarios y la actuación probatoria correspondiente, debiendo evaluar dicha normativa respecto al tipo de operación que se haya cuestionado.
26. En el presente caso, mediante Resolución Final N° 2578-2025/PS2, el OPS declaró infundada la denuncia contra el Banco, por presuntamente haber debitado indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 001*****056 del denunciante, tomando en consideración únicamente los presupuestos y requisitos establecidos en el Reglamento de Ciberseguridad.
27. Al respecto, se observa que, la operación cuestionada materia de apelación, fue realizada el 4 de setiembre de 2025, la cual consistió en una transferencia a través de la banca móvil del denunciante, por lo que sería una operación con tarjeta de débito no presente. Así, para este Colegiado, el objeto de controversia se encontraba bajo los alcances de lo establecido y desarrollado en los párrafos precedentes en torno a la aplicación de la Resolución N° 2286-2024, al tratarse de una operación que se ha producido de manera posterior al 1 de julio de 2025, y a través de un canal o supuesto recogido en el ámbito de aplicación objetivo de la disposición normativa.
28. Ahora bien, de la revisión del pronunciamiento final, se observa que el OPS omitió considerar las modificaciones realizadas por la Resolución N° 2286-2024 para analizar si el Banco cumplió con lo exigido por dicha norma para autorizar las operaciones cuestionadas, ciñéndose únicamente a las medidas de seguridad establecidas para las operaciones regulada por el Reglamento de Ciberseguridad; trayendo como consecuencia que el análisis del órgano de primera instancia se sitúe únicamente en dicho escenario, obviando disponer la actuación de medios probatorios o requerimientos de información adicionales que permitan efectuar una evaluación acorde con lo establecido en la normativa, a efectos de que el pronunciamiento final se encuentre debidamente motivado y sustentado en dicha normativa.
29. Esto con la finalidad de que el órgano de segunda instancia pueda emitir un pronunciamiento válido, considerando todas las actuaciones realizadas por el OPS a la luz del marco normativo de la Resolución N° 2286-2024. Siendo así, este Colegiado considera que la Resolución Final N° 2578-2025/PS2, emitida por el OPS, se encuentra incurso en una causal de nulidad, vinculada con el principio de congruencia y motivación adecuada.
30. Es más, en su análisis, el OPS omitió considerar los alcances de lo establecido en la Resolución N° 2286-2024 y, conforme a este, efectuar los requerimientos de información específicos respecto a los factores de autenticación reforzada para la operación realizada con tarjeta no presente, así como lo establecido respecto al control ante ataques de hombre en el medio, esto a efectos de determinar adecuadamente el objeto de pronunciamiento y, de esa forma, salvaguardar los derechos de las partes del procedimiento.
31. En ese sentido, en vista que no se presenta ningún supuesto de conservación del acto, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Final N° 2578-2025/PS2, emitida por el OPS, en el extremo que declaró infundada la denuncia por presunta infracción de los



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 3010-2025/PS2

artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, referido al débito indebido de una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 001*****056 del denunciante, por vulneración a los principios de motivación y congruencia, en la medida que el órgano resolutorio de primera instancia no cumplió con observar y aplicar en el caso particular las modificaciones establecidas en la Resolución N° 2286-2024; así como tampoco, realizar las actuaciones probatorias necesarias y específicas en torno a la normativa aplicable sobre la materia.

32. En consecuencia, corresponde ordenar al OPS que emita un nuevo pronunciamiento, tomando en consideración lo desarrollado en la presente resolución; asimismo, deberá tener en cuenta todos los argumentos expuestos por las partes a lo largo del presente procedimiento.
33. De otro lado, corresponde informar que, en la medida que la Comisión ha declarado la nulidad del pronunciamiento del OPS, no procederá a analizar los argumentos expuestos por el Banco, en tanto se encuentran dirigidos a cuestionar lo resuelto en el procedimiento de primera instancia sobre el hecho materia de apelación.

RESUELVE

PRIMERO: declarar la nulidad parcial de la Resolución Final N° 2578-2025/PS2 del 4 de noviembre de 2025, emitida por el Órgano Resolutorio de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2, que declaró infundada la denuncia contra Banco Pichincha S.A.A., por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido al débito indebido de una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 001*****056 del denunciante, por vulneración a los principios de motivación y congruencia, en la medida que el órgano resolutorio de primera instancia no cumplió con observar y aplicar en el caso particular la Resolución SBS N° 2286-2024; Resolución que modifica el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad; así como tampoco, realizar las actuaciones probatorias necesarias y específicas en torno a la normativa aplicable sobre la materia.

SEGUNDO: ordenar al Órgano Resolutorio de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2, que emita un nuevo pronunciamiento respecto a la responsabilidad de Banco Pichincha S.A.A, tomando en consideración lo desarrollado en la presente resolución.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta